



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב יפו 212 מבנה 2 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד אביטל חורף
מרחוב אילת 1, בנין המילניום, טבריה

נ ג ד

הנתבעים: 1. עזבון ברוך אלה ז"ל
2. כדורי אלה
ע"י ב"כ עוה"ד אלה יצחק
מרחוב בן יהודה 34 ירושלים
3. ג.מ. מעיין 2000 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נחום הרפז
מרחוב יד חרוצים 19 ירושלים

פסק דין

תובענה זו עניינה בשימושים שמבצעת הנתבעת 3 ברכוש המשותף בבית ברחוב יפו 212 מבנה 2 בירושלים הבנוי על חלק מחלקה 30076 חלקה 190.

טענות הצדדים בתמצית

1. התובעת, נציגות הבית המשותף, עתרה כנגד הנתבעים 1 ו-2, בעלי זכויות בבית, והנתבעת 3, שוכרת מטעם הנתבעים 1 ו-2, בתביעה לתיקון נזקי רטיבות, לניתוק צנרת מים מהשעון הראשי, לסילוק יד ממעברים והתאמת תשתיות הבית לשימושים המבוצעים, לחיוב בתשלום דמי שימוש ראויים ובתשלום הוצאות ניהול ההליך.
2. הנתבעים 1 ו-2 טענו כי הרטיבות מקורה אינו בנכס שבבעלותם, כי הם תומכים בשמירת הסדר והניקיון ברכוש המשותף וכי כל הקשור בשימושים ברכוש המשותף אינו נוגע בהם.
3. הנתבעת 3 טענה כי מתקיימות בנסיבות מניעות, השתק ושיהוי בנוגע לשימושים המבוצעים, הנזילה אין מקורה בעסק הנתבעת 3, העסק פועל בהתאם לכל החוקים והתקנות ובידי הנתבעת 3 זכות חוזית (על פי הסכם מול הנתבעים 1 ו-2) לבצע את השימושים, מערכת כיבוי האש הותקנה כדין, התאמת המעבר ושיפוצו איננה באחריות הנתבעת 3.

הסכם הפשרה

4. בדיון מיום 27.07.15 הגיעו הצדדים להסכמה לסיום המחלוקת בהליך זה כדלהלן: בכל הקשור למחלוקת בנוגע לנזקי הרטיבות ימונה מומחה מטעם המפקח אשר קביעתו תחייב את הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בכל הקשור למערכת כיבוי האש הוסכם כי הנתבעת 3 תתקין מונה מים נפרד למערכת כיבוי האש או תחברה למערכת המים הפרטית בתוך מסגרת לוחות הזמנים שהוגדרה.

בכל הקשור לשימושים המותרים ברכוש המשותף וההתאמות הנדרשות הוסכם כי לאחר ביקור במקום והגשת סיכומי הצדדים ינתן פסק דין על ידי המפקח בהתחשב בנסיבותיו הקונקרטיות של הבית והשימוש הספציפי של הנתבעת 3.

5. על פי הסכם הפשרה והחלטות מיום 27.07.15 ומיום 24.08.15 מונה מר ניר אנגל כמומחה מטעם המפקח. עד למועד זה טרם התקבלה חוות דעת המומחה.

6. בהתאם להסכם הפשרה והחלטות מיום 27.07.15 נערך ביקור במקום במעמד הצדדים ביום 31.08.15 והצדדים הגישו את סיכומיהם.

7. הסכם הפשרה כאמור קיבל תוקף של החלטה ובכך הסתיים, למעשה, הדיון במחלוקת בנוגע לסעדים שעניינם נזקי הרטיבות והתחברות לצנרת המים הראשית. ויודגש, אף שטרם התקבלה חוות דעת המומחה הרי שהסכמת הצדדים היתה כי קביעתו תחייב ואף נקבעו הוראות לביצוע במסגרת הסכם הפשרה.

8. משכך, נותרה להכרעתי כאמור המחלוקת בנוגע לשימושים המותרים ברכוש המשותף וההתאמות, אם נדרשות, לשימוש זה.

סיכומי הצדדים

9. התובעת טוענת כי יש לדחות את הטענה המקדמית של הנתבעת 3 לאור היות השטח הנדון רכוש משותף ובהתאם סמכות הנציגות לגבי השימוש בו. גם טענת השיהוי אין בה דבר לאור היות הסגת הגבול מתחדשת יום ביומו. יש לחייב את הנתבעת 3 בדמי שימוש ראויים לפי שיקול דעת המפקח בהעדר הליך לשמיעת ראיות. אין לנתבעת 3 גם לא זכות חוזית לעשות השימוש ברכוש המשותף בחזית בית העסק ובוודאי לא זכות קניינית. השימוש המבוצע הינו שימוש מסחרי לטובת בית העסק (בגדר עשיית עושר ולא במשפט) והוא מפריע לשימוש במעבר לייעודו כמעבר. מצבה הפיזי של המבואה בכי רע והינו תוצאה של שימוש הנתבעת 3 בשטח זה, שלא בהתאם לייעודו ותנאיו הפיזיים. בהתאם יש לחייב את הנתבעת 3 לבצע התאמות במבואה שיקבעו על ידי איש מקצוע לשם המשך השימוש במבואה זו על ידה. השימוש במבואה הינו גם תוצאה של איחוד יחידות הנתבעים 1 ו-2 ולא על פי יעודה המקורי של המבואה.

10. הנתבעים 1 ו-2 טוענים כי לא נתנו כל הסכמה או היתר לשימוש הנתבעת 3 במעבר המהווה רכוש המשותף (תת חלקה 138) וכל פעולת הנתבעת 3 בהקשר זה הינה על דעתה ובאחריותה. אין כל התחייבות של הנתבעים 1 ו-2 להתיר הצבת עגלות סופר. השימוש במבואה לצורך הובלת סחורות הינו שימוש סביר ברכוש המשותף. המעבר הינו במצבו כפי שהוא משך 35



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

שנים מאז הקמת הבית ואין פעילות הנתבעת 3 היא זו אשר גרמה לנזקים. את המבואה יש לתקן במימון בעלי הדירות כולם. אולם, כן יש מקום לחייב את הנתבעת 3 לנקוט באמצעי זהירות נדרשים בעת השימוש לרבות שימוש בשיפועים מתאימים להובלת הסחורה או הגבלת השימוש דרך הדלתות שבחזית בית העסק.

11. הנתבעת 3 פועלת בהתאם להוראות כל חוק ותקנה רלבנטיים. הנתבעת 3 הינה שוכרת בעסק ולפיכך התביעה כנגדה צריכה להידחות בהעדר סמכות עניינית למפקח לדון בה. על פי הסכם השכירות זכאית הנתבעת 3 לבצע את השימושים בשטחים המשותפים. התביעה הוגשה בשיהוי ניכר ותוך גרימת נזק למוניטין של הנתבעת 3. השימוש בשטחים להעברת סחורות הינו שימוש סביר והכרחי. הנתבעת 3 אינה כיס עמוק לשיפוץ הרכוש המשותף בבית, ודאי כאשר מדובר בבית בו שימושים מעורבים.

השימושים ברכוש המשותף

12. בטרם נדון בנקודת המחלוקת שנותרה להכרעתי נכון יהיה, למען הסדר הטוב, להסיר מהפרק טענות מקדמיות של הנתבעת 3 (אף שאלו לא נזכרו כלל בסוגיות הנדרשות להכרעה במסגרת הסכם הפשרה שבין הצדדים).

13. למפקח סמכות עניינית לדון בתובענה כפי שהוגשה, גם כנגד הנתבעת 3 (ר' ההלכה בע"א (מחוזי ת"א) 1480/02 גרש אפרים ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

14. בהתאם להלכה הפסוקה לבד מבדיקה של פרק הזמן שחלף מאז קמה עילת התביעה ועד למועד בו זו הוגשה, הרי שבכדי שתקום טענת שיהוי נדרש כי ההשתהות בפנייה לבית המשפט נעשתה תוך שימוש לא נאות בזכות התביעה ופגיעה בציפייה הלגיטימית של הנתבע של לא להיתבע. בהתאם, "בכדי שייקבע כי תביעה הוגשה בשיהוי על הנתבע להוכיח כי בנסיבות המקרה התובע זנח את זכות התביעה; או כי במשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה; או כי השיהוי נגרם עקב חוסר תום לב מצד התובע" (ר' רע"א 8630/05 ניר שיתופי - אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (פורסם בנבו)).

15. אין כל יסוד בנסיבות דנן לטענת השיהוי שהעלתה הנתבעת 3.

16. ראשית, לא הוצג כל טיעון משכנע, לבד ממשך זמן השימוש, שגם הוא אינו ארוך (מאז שנת 2011 לגרסת הנתבעת 3), לפיו הוצג מצג כלשהו בדבר ויתור של התובעת על זכות תביעתה. בפרט אמורים הדברים לאור העובדה כי עמדת הנתבעים 1 ו-2, הבעלים של הנכס בו מנהלת הנתבעת 3 את עסקה, לפיה השימוש המבוצע על ידי הנתבעת 3 בחזית אינו תואם כלל את זכותה החוזית ולא את הזכות הקניינית.

17. שנית, לא הובאה כל טענה משכנעת לגרימת נזק כלשהו לנתבעת 3 או בציפייה לגיטימית כלשהי שלה (שהרי אין עסקינן בהליך זה בשימוש המבוצע בחנות פנימה וממילא לא בעצם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ניהול עסק הנתבעת 3 במקום). ויודגש, גם בהקשר זה, בהעדר זכות קניינית בידי הנתבעים 1 ו-2 וממילא בהעדר זכות חוזית לנתבעת 3, לא יכולה היתה לקום אצלה כל צפייה לגיטימית לשימוש מסחרי ברכוש המשותף לטובת העסק, ודאי במעבר המשותף בחזית הבית.

18. שלישית, לא עלה בידי הנתבעת 3 לבסס כל טענה בדבר חוסר תום לב מצד התובעת או מי מחבריה, ודאי לאור עמדת הנתבעים 1 ו-2 בנוגע לשימושים כאמור.

19. כאן גם המקום לדחות את טענת התובעת בסיכומיה לפיה לא נשמעו ראיות בתיק זה לאור "החלטתי" או "הוראתי" על הגשת סיכומים ללא שמיעת ראיות. כפי שהוזכר לעיל, המתווה הדיוני בהליך זה הוסכם בין הצדדים בהסכם פשרה כתוב, ברור וחתום (לגביו אין גם כל מחלוקת). במסגרת ההסכם לא נקבע דבר לעניין שמיעת ראיות באיזה חלק מעילות התביעה או ההגנה.

20. עתה ניתן לבחון את השימושים הרלבנטיים, על פי המתווה שבהסכם הפשרה.

21. לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ר' ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה (ר' פרופ' י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490).

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

22. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ובעיקר לאור התרשמותי הבלתי אמצעית בביקור במקום שנערך במעמד הצדדים אני פוסק כלהלן.

23. בכל הקשור לשימוש הנתבעת 3 בשטח הקולונדה בחזית החנות לרחוב יפו הרי שאין מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.

24. ראשית, הצבת סחורה מחוץ לחנות בשטח הקולונדה וכך גם הצבת מתקני ברזל קבועים לשם אחסון עגלות הסופר, מהווים הפרעה למעבר השוטף בשטח הקולונדה (ברחוב יפו הסואן),



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפרט כאשר הקולנדה מהווה גם את רחבת הכניסה המרכזית לבית. ייעודו של שטח הקולונדה הינו למעבר ולא לצורך אחסון סחורה, ציוד או עגלות קניות לשימוש הנתבעת 3 בלבד.

25. שנית, מדובר בשימוש מסחרי לחלוטין, לטובת הנתבעת 3 בלבד, בשטח משותף לכל בעלי הדירות. ויודגש, מדובר בשימוש אותו יכולה הנתבעת 3 לבצע בתוך הנכס פנימה ואין הוא מבוצע בשטח הרכוש המשותף אלא לשם נוחיותה וצרכיה והגדלת שטחיה המסחריים על חשבון הרכוש המשותף ובעלי הדירות.

26. שלישית, מדובר בשימוש ייחודי ובלעדי שאינו מאפשר שימוש דומה לאחרים – כך, בודאי, בנוגע לקונסטרוקציית הברזל לאחסון עגלות הסופר. אולם, הדברים נכונים גם לגבי הצבתם של מוצרי למכירה ודוכנים בחזית החנות.

27. רביעית, הנתבעים 1 ו-2, בעלי הזכויות הקנייניות בנכס, מאשרים אף הם כי הזכות הקניינית איננה כוללת את הזכות להציב עגלות סופר בשטח הרכוש המשותף או לעשות שימוש מסחרי בשטח זה וממילא זכות זו (שאיננה קיימת) לא הומחתה לנתבעת 3, שוכרת הנכס (ר' סעיפים 2 ו-3 לסיכומי הנתבעים 1 ו-2).

28. בכל הקשור לשימוש במבואה הרי ששימוש במבואה זו לצורך הכנסת והוצאת סחורה בלבד למחסני עסק הנתבעת 3 הינו בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.

29. ראשית, מדובר בבית בו שימושים מעורבים כאשר בקומת הקרקע עסקים לשימושים מסחריים. קיומו של בית עסק מסוג "סופרמרקט" (שעצם ניהולו בנכס אינו שנוי המחלוקת) מחייב גם קבלה והוצאה של סחורה מהחנות.

30. שנית, מדובר במבואה אשר משמשת, בעיקר, לשם גישה ליחידות שבבעלות הנתבעים 1-2 ובשימוש הנתבעת 3 בבית, ויחידות נוספות בבית הסמוך (שאינן קשורות להליך דנן) וכן במעבר לחניון הבית הממוקם בחלקו האחורי. ויודגש, המבואה הינה דרך הכניסה היחידה לתתי חלקות 63, 64 ו-65 (בבעלות הנתבעים 1 ו-2) בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף. העובדה כי נכון לעת הזו השימוש בתתי חלקות שבבעלות הנתבעים 1 ו-2 הינו מאוחד, אין בה כדי לגרוע מהזכות הקניינית לגישה פרטנית לכל אחת מהיחידות. ויודגש, ללא "חיבור" היחידות בפועל הרי שהכניסה היחידה ל"מחסנים" הינה דרך אותה מבואה הנדונה.

31. שלישית, לא הועלתה בפני כל טענה פרטנית בגין הפרעה בשימוש האמור במבואה למי מבעלי הדירות בבית. למעשה, מסיכומיה עולה כי גם התובעת איננה מתנגדת לעצם המשך השימוש במבואה (בכפוף לדרישתה לביצוע התאמות מבניות). ויודגש, הכנסה והוצאה של סחורה דרך המבואה אין בה כדי ליצור הפרעה או הגבלה על שימוש דומה או בכלל של בעלי דירות אחרים שכן מדובר במבואה רחבה שמאפשרת שימוש במקביל לכל הייעודים המתוכננים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

32. רביעית, הכנסת הסחורה דרך המבואה הינה החלופה העדיפה יותר מאשר הכנסת הסחורה דרך חזית החנות (אם נתייחס למכלול נכסי הנתבעים כנכס אחד על אף מסמכי רישום הבית המשותף כאמור), הן לאור אופי התנהלות בית העסק, כפי שנלמדה בביקור במקום, ובעיקר לאור העובדה כי הכנסת סחורה מחזית החנות תהווה הפרעה משמעותית וגדולה יותר לשימוש המיועד בקולנדה כמעבר בכלל וכניסה לבית בפרט.

33. על אף כל האמור לעיל, אף שהכנסת והוצאת סחורה דרך המבואה הינה בגדר שימוש סביר, הרי שיש לבצע שימוש זה בדרך שאין בה לפגוע ברכוש המשותף תוך שימוש באמצעי זהירות כגון באמצעות שימוש בעגלות קטנות, ללא הכנסת ציוד כבד או מכוונות מכניות, תוך שימוש בכבשי מתכת במפתנים, במעברים ובמדרגות למשך זמן השימוש.

קביעת אמצעי הזהירות הפרטניים לשימוש במבואה תבוצע על ידי מהנדס אשר ימונה על ידי הצדדים בהסכמה בתוך 14 יום מהיום ובמימון הצדדים בחלקים שווים, קרי, 1/3 כל צד. קביעת המהנדס תחייב את הצדדים ושימוש הנתבעת 3 במבואה יתאפשר רק בהתאם להנחיותיו.

בהעדר הסכמה על זהות המהנדס יוכלו הצדדים לעתור בבקשה למינוי מהנדס על ידי.

צד שלא ישלם את חלקו בעלות המהנדס יהיה רשאי הצד האחר לשלם את חלקו והצד השני ישיב לו את עלות המהנדס בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס כדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום המצאת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל.

עד לקביעת המהנדס כאמור השימוש במבואה יבוצע כאמור בפסקה הראשונה לסעיף זה.

34. בנוסף הרי שהשימוש במעבר לשם הכנסת סחורה כאמור איננו כולל בחובו הרשאה להותרת סחורה כלשהי מחוץ למחסנים, לרבות, ארגזים ריקים, פסולת וסחורה, מעבר לזמן המינימלי הנדרש (שלא יעלה על מחצית השעה) עד להכנסתה לפנים בית העסק.

35. מובהר בזה כי על המבואה גם להיוותר נקיה בכל עת.

36. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים איננו מוצא מקום לחייב את מי מהנתבעים בביצוע התאמות מבניות כלשהן בשטח המבואה.

37. אין מחלוקת כי על הנתבעת 3 לוודא שלא יגרם כל נזק עקב השימוש על ידה במבואה כאמור. בגין כל נזק שיגרם על ידי תהיה היא אחראית על פי הדין כלפי בעלי הדירות. אולם, אין עסקינן כאן בתובענה נזיקית אלא בהליך מכוח הוראות חוק המקרקעין בהן אני מוסמך לדון. אין הוראות החוק (או תקנון הבית הנסיבות דנן) מטילות את האחריות לתחזוקת המבואה על כתפם של מי מהנתבעים בהליך זה לבדם. ככל שיחליטו בעלי הדירות לשפץ את המבואה הרי שהאחריות לתשלום עלות שיפוץ זו מוטלת עליהם בהתאם לחלקם על פי הוראות מסמכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

רישום הבית המשותף וחוק המקרקעין (ובמימון כל הגורמים הרלבנטיים, לרבות, מבתיים שכנים, על פי מסמכי הרישום).

38. ויודגש, ככל שבעלי הדירות יבצעו שיפוץ במבואה יהיו רשאים לקבוע הוראות לעניין תחזוקתה, לרבות, הוראות נוספות לאלו אשר נקבעו לעיל לעניין אמצעי הזהירות הנדרשים בעת השימוש המבוצע על ידי הנתבעת 3.

39. גם השאלה האם השימוש בעבר הוא זה אשר גרם לנזקים הקיימים במבואה הינה שאלה נזיקית במהותה ובאופייה שאיננו נדרשים לה. אולם, למען הסדר הטוב, אבהיר כי הסקת התובעת בסיכומיה לפיה שימוש הנתבעת 3 לבדו במבואה הוא זה אשר גרם לנזקים (לאור טיב השימוש מחד ומצבה הפיזי של המבואה מאידך) איננה מקובלת עלי - מהביקור במקום ניתן היה להתרשם כי מדובר במבואה אשר לא תוחזקה במשך שנים (ככל הנראה מאז בניית הבית) ובמצב "מפורק ומתפורר" לכל אורכה ורוחבה, לא רק באזור שבשימוש הנתבעת 3. על פניו, לאור אופיו של השימוש על ידי הנתבעת 3, חלק משמעותי מהליקויים במבואה (למשל הריצוף ההרוס בחלק האחורי של המבואה) כלל אינם קשורים לשימוש המבוצע על ידה.

ויודגש, המבואה משמשת למעבר למספר נכסים (כולל מבניין סמוך) ולשם כניסה ויציאה מהחניון בחלק האחורי של הבית. לאור היקף הליקויים במבואה, ומצבה הפיזי המוזנח, סביר להניח כי לא רק שימוש הנתבעת 3 (ודאי כאשר זה מבוצע רק בשנים האחרונות) הינו הגורם המרכזי לנזקים במבואה.

דמי שימוש

40. אומנם, במסגרת כתב התביעה עתרה התובעת גם לחיוב הנתבעים בתשלום דמי שימוש ראויים. אולם, אינני מוצא כי יש מקום לדון בטענה זו ואני מורה על מחיקתה.

41. ראשית, הסכם הפשרה שהביא לסיום המחלוקת שבין הצדדים לא הזכיר בדבר הכרעה נדרשת בסוגיה האמורה. כך גם עולים הדברים מטיעוני ב"כ התובעת בדיון מיום 27.07.15 (למעט בנוגע לחיוב עתידי). העלאת הטענה בסיכומים כאילו לא ניתן לתובעת להגיש ראיות בהקשר זה מוטב שלא היתה נשמעת כאמור לעיל.

42. שנית, כתב התביעה (וכך גם סיכומי התובעת) אינו כולל פירוט מספיק של התובענה בהקשר זה, אפילו לא הערכת "שווי" התביעה או פירוט הסכום הנתבע. ממילא גם לא שולמה אגרת תביעה מתאימה לתובענה הכספית המגולמת במסגרת הסעד המבוקש (כך שממילא לא ניתן ליתן כל סעד מבוקש בהקשר זה על פי התקנות).

43. שלישית, התובעת, נציגות הבית המשותף, ממילא איננה זכאית לקבלת תשלום דמי שימוש ראויים (אף אם קיימת חובת תשלום לנתבעים), שכן זכות זו אינה אלא נגזרת של הזכות הקניינית המוקנית לכל אחד ואחד מבעלי הדירות בבית ולא זכות המוקנית לנציגות הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 165/15

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

44. לאור האמור אני מורה על מחיקת התובענה שעניינה חיוב בתשלום דמי שימוש ראויים.

סיכום

45. לאור כל האמור לעיל אני פוסק כלהלן:

46. אני אוסר על הנתבעת 3 להציב בקולונדה בחזית החנות לרחוב יפו מיטלטלין כלשהם לרבות, דוכני מכירה, סחורה, משטחים, קונסטרוקציות מכל מין וסוג, עגלות סופר וכיוצ"ב. ויודגש, הקולונדה תישאר ריקה, פנויה ונקיה בכל עת כאשר המעבר בה חופשי.

47. בהתאם לאמור לעיל אני מחייב את הנתבעת 3 לסלק בתוך 14 יום מהיום את קונסטרוקציית הברזל (לאחסון עגלות הסופר) המותקנת בקולונדה ולהחזיר את מצב הקולונדה לקדמותו, לרבות, איטום כל החורים שנקדחו להתקנת הקונסטרוקציה כאמור.

48. הנתבעת 3 רשאית לעשות שימוש במבואה לשם הכנסת והוצאת ציוד וסחורה לעסק אולם זאת בכפוף לאמור בסעיפים 33, 34, 35 ו-38 לעיל.

49. ויודגש, השימוש במבואה מותר לשם הכנסת והוצאת סחורה בלבד ולא להותרתה בשטח המבואה מעבר לזמן הנדרש כאמור. למען ההבהרה יודגש כי סחורה לא תיוותר במבואה לפרק זמן העולה על מחצית השעה.

50. אינני מוצא מקום לחייב את הנתבעים בביצוע התאמות מבניות כלשהן בשטח המבואה.

51. בנסיבות דנן לאור התנהלות הצדדים, הסכם הפשרה ותוצאות ההליך אני מוצא לנכון לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ל' תשרי תשע"ו, 13 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין